

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8831/2542

บริษัทนิวยอร์กหินอ่อนและแกรนิต
จำกัด

โจทก์

บริษัทอินเตอร์คอสเฟ็ด (ไทยแลนด์)
จำกัด

จำเลย

บริษัทแบล็คซีซีปี่ จำกัด กับพวก จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 624

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 3

โจทก์สั่งซื้อเครื่องตกแต่งหินแกรนิต จำนวน 2 ชุด จากบริษัท ซ. ประเทศ
อิตาลี โจทก์ว่าจ้างจำเลยติดต่อขนส่งสินค้าดังกล่าวมาประเทศไทยจำเลยติดต่อ
บริษัทอินเตอร์คอสเฟ็ด จำกัด ประเทศอิตาลี บริษัทอินเตอร์คอสเฟ็ด จำกัด ประเทศ
อิตาลี จ้างจำเลยร่วม ขนส่งสินค้า ที่โจทก์สั่งซื้อจากประเทศอิตาลีมาประเทศไทย
ปรากฏว่าสินค้า ของโจทก์ได้รับความเสียหาย เมื่อปรากฏว่าจำเลยประกอบธุรกิจ
เป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการขนส่งสินค้านี้ระหว่างประเทศ จำเลย มิได้ประกอบ
ธุรกิจขนส่งสินค้านี้ระหว่างประเทศเอง จำเลยได้ยื่น จดทะเบียนเสียภาษีเป็นตัวแทน
นายหน้ากับกรมสรรพากร บริษัทตัวแทนจะมีหน้าที่ในการติดต่อผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อ
นำสินค้าส่งต่อให้แก่ ผู้ขนส่ง ในการรับสินค้าทางบริษัทตัวแทนจะออกไปเข้าสับบลอยฟ
เลตติงเพื่อแสดงว่าได้รับสินค้าตามจำนวนและส่งให้แก่ผู้ขนส่งและผู้ขนส่ง จะออก

หลักฐานเป็นบิลออฟเลตติง หรือใบตราส่ง จำเลยจึงเป็น ตัวแทนผู้ส่ง ไม่ใช่ผู้ขนส่ง หรือผู้ร่วมขนส่ง

เรือ พ. ของจำเลยร่วมที่ 2 เดินทางมาถึงท่าเรือบริษัท ด. ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 โจทก์ได้รับมอบสินค้าเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งเป็นเวลา ก่อนที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ใช้บังคับจึงต้องนำประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 มาใช้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 4 วรรคสอง จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกจำเลยร่วม ทั้งสอง เข้ามาเป็นคู่ความในคดีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 ซึ่งเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันส่งมอบสินค้า คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624

ที่โจทก์ฎีกาว่า สินค้าของโจทก์ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความ ประมาทปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบในมูลละเมิด เมื่อจำเลย ร่วมทั้งสองถูกเรียกเข้ามาเป็นคู่ความเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 ต้องถือว่าโจทก์ ทราบถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ฟ้องต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันที่ 25 มีนาคม 2536 คดีโจทก์ยังไม่ขาดอายุความนั้น คดีนี้โจทก์ฟ้องโดยยกข้ออ้างอันเป็นหลักแห่งข้อหา เพียงข้อเดียวว่าจำเลยต้องรับผิดชอบในมูลหนี้ผิดสัญญารับขนของ หาได้ใช้สิทธิเรียกร้อง ให้จำเลยรับผิดชอบในมูลละเมิดแต่อย่างใดไม่ ฎีกาของโจทก์จึงเป็น ข้อที่มีได้ยกขึ้นว่า กันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้โจทก์ฎีกาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2534 โจทก์สั่งซื้อเครื่องตกแต่งหินแกรนิต จำนวน 2 ชุด จากบริษัทซีแม็ค จำกัด ประเทศอิตาลีในราคาเอฟ.โอ.บี เป็นเงิน 1,000,000,000 ลีร์ คิดเป็นเงินไทย 23,000,000 บาท โจทก์ว่าจ้างจำเลยขนส่งทางทะเลมายังประเทศไทยและเอาประกันภัยไว้กับบริษัทคอมเมอร์เชียลยูเนียนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 สินค้ามาถึงท่าเรือกรุงเทพปรากฏว่าสินค้าเสียหายสำรวจพบว่าเครื่องตกแต่งหินแกรนิตทั้งสองเครื่องเสียหายอันเกิดจากการรับขนของจำเลย โจทก์ต้องซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เสียหายและทำการซ่อมสินค้าเป็นเงิน 18,509,500 บาท ผู้รับประกันภัยยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 10,000,000 บาท ส่วนที่เหลือจำนวน 8,509,500 บาท จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ การที่เครื่องตกแต่งหินแกรนิตเสียหายแตกชำรุดต้องใช้เวลาซ่อมแซม 8 เดือน เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถผลิตหินแกรนิตออกจำหน่ายขาดรายได้วันละ 200 ตารางเมตร กำไรตารางเมตรละ 900 บาท รวมรายได้ที่โจทก์ขาดไป 8 เดือน เป็นจำนวน 43,200,000 บาท ค่าเสื่อมราคาของเครื่องตกแต่งหินแกรนิตที่ต้องซ่อมแซมแล้ว โจทก์ขอคิดเป็นจำนวน 10,000,000 บาท เป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 61,709,500 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2535 ถึงวันฟ้องจำนวน 8,977,464.25 บาท รวมเป็นเงิน 70,686,964.25 บาท โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 70,686,964.25 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 61,709,500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเพียงตัวแทนของบริษัทอินเตอร์คอสเฟ็ด จำกัด ประเทศอิตาลี ซึ่งไม่ได้ประกอบกิจการรับขนสินค้าทางทะเล จำเลยไม่มีเรือเดินทะเลเป็นของตนเอง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าขอให้ยกฟ้อง

จำเลยขอให้หมายเรียกบริษัทแบล็คซีซีปปิง จำกัด และบริษัทลาวซีปปิง จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต โดยให้เรียกว่าจำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ

จำเลยร่วมทั้งสองให้การว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2534 โจทก์สั่งซื้อเครื่องตกแต่ง หินแกรนิต จำนวน 2 ชุด จากบริษัทซีแม็ค จำกัด ประเทศอิตาลี ในราคาเอฟ.โอ.บี เป็นเงิน 1,000,000,000 ลีร์ คิดเป็นเงินไทย 23,000,000 บาท โจทก์ว่าจ้างจำเลย ติดต่อขนส่งสินค้าดังกล่าวมาประเทศไทย จำเลยติดต่อบริษัทอินเตอร์ คอสเฟ็ด จำกัด ประเทศอิตาลีบริษัทอินเตอร์ คอสเฟ็ด จำกัด ประเทศอิตาลี จ้างบริษัทแบล็คซีซีปปิง จำกัดจำเลยร่วมที่ 1 ขนส่งสินค้าที่โจทก์สั่งซื้อจากประเทศอิตาลีมา ประเทศไทยโดยขนส่งมากับเรือเชอร์กาซอพ แต่ในระหว่างทางมีเหตุขัดข้อง จำเลยร่วมที่ 1 ต้องขนถ่ายสินค้ามากับเรือปีเตอร์ ดูทอร์ฟ ซึ่งเป็นเรือของจำเลยร่วมที่ 1 และเรือพัฒนา 188 ซึ่งเป็นเรือของจำเลยร่วมที่ 2 โดยบริษัทไบทัสตาร์ซีปปิง จำกัด เป็นผู้ขนถ่ายสินค้าจากเรือเชอร์กาซอพ ลงเรือพัฒนา 188 ครั้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 เรือพัฒนา 188 มาถึงท่าเรือบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด และส่งมอบสินค้าให้แก่นายท่า ปรากฏว่าสินค้าของโจทก์ที่มากับเรือพัฒนา 188 ได้รับความเสียหาย

ต่อมาบริษัทคอมเมอร์เชียลยูเนียนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับประกันภัย
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 10,000,000 บาท คดีสำหรับจำเลยร่วมที่ 1
และที่ 2 พังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าจำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ได้ร่วมกัน
ขนส่งสินค้าพิพาทรายนี้

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประเด็นแรกว่า จำเลยเป็นผู้ร่วมขนส่ง
สินค้าพิพาทด้วยหรือไม่ โจทก์ฎีกาในทำนองว่า โจทก์ติดต่อกับจำเลยในประเทศไทย
เพื่อให้ขนส่งสินค้าพิพาทจากประเทศอิตาลีมาประเทศไทย จำเลยติดต่อตัวแทนที่
ประเทศอิตาลี โดยตัวแทนที่ประเทศอิตาลีจะทำหน้าที่ติดต่อผู้ขนส่ง โดยทำหน้าที่
แทนผู้ขายเป็นการแบ่งหน้าที่กันลักษณะการดำเนินงานของจำเลยเป็นการร่วมกัน
ทำการขนส่งกับจำเลยร่วมทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของเรือนั้น เห็นว่า โจทก์มีนายขจรเดช
เจริญเวชพัฒน์ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความตอบคำถามค้านจำเลยว่า พยานเป็น
ผู้ดำเนินการรับส่งสินค้าด้วยตนเอง ก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้ารายพิพาทโจทก์เคยสั่งซื้อ
สินค้ารายอื่นมาก่อน การส่งสินค้าพยานสามารถติดต่อกับเรือที่ขนส่งสินค้าให้มา รับ
สินค้าได้โดยตรง นอกจากจะติดต่อกับเจ้าของเรือโดยตรงแล้ว จะติดต่อกับตัวแทน
เรือก็ได้ การติดต่อเรือจะติดต่อกับเอเยนต์เรือก็ได้ หรือจะให้ตัวแทนของพยานไป
ติดต่อกับเจ้าของเรือโดยตรงก็ได้ตัวแทนเรือจะแจ้งเวลาเรือออกและค่าขนส่ง บริษัท
จำเลยได้เสนอค่าระวางตามเอกสารหมายเลข จ.1 ตามเอกสารหมายเลข จ.18 (ที่ถูกลบ
เป็น จ.38) มีการเสนอค่าระวางมาให้พยานเลือก ตามเอกสารหมายเลข จ.1 และ
จ.38 จำเลยได้ระบุท้ายเอกสารว่าเป็น เฟรจ ฟอร์เวิร์ดเดอร์ (FREIGHT
FORWARDERS) นอกจากนี้นางศิริวรรณ เฉลิเมเตียสกุล พยานโจทก์อีกปากหนึ่ง
เบิกความตอบคำถามค้านจำเลยว่า โดยปกติประเพณีการขนส่งทางทะเล จะมีบริษัท
เฟรจ ฟอร์เวิร์ดเดอร์ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดขนส่ง
สินค้าให้แก่ผู้ส่งของรวมทั้งติดต่อถึงผู้ขนส่งแทนผู้ส่งสินค้าด้วยในการติดต่อกับเฟรจ
ฟอร์เวิร์ดเดอร์ เฟรจ ฟอร์เวิร์ดเดอร์จะออกเอกสารเรียกว่าแฮสส์บิลออฟเลดจ์

(HOUSE BILL OF LADING) ให้แก่ผู้ส่งด้วยตามเอกสารหมายเลข 5 แสดงว่าบริษัท อินเตอร์ คอสเพ็ด จำกัด ประเทศอิตาลี เป็นเฟรจพอร์เวดเดอร์ เท่าที่ทราบจำเลย ประกอบธุรกิจเป็นเฟรจพอร์เวดเดอร์เช่นเดียวกัน คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสองปากจึงเชื่อมกับคำเบิกความของนายสวัสดิ์ ไหวพริบ พยานจำเลยซึ่งเบิกความว่า จำเลยประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำเลยมิได้ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเอง จำเลยได้ยื่นจดทะเบียน เสียภาษีเป็นตัวแทนนายหน้ากับกรมสรรพากร ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 บริษัท อินเตอร์ คอสเพ็ด จำกัด ประเทศอิตาลี ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนนายหน้าขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกับจำเลย ในการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศมีชื่อเฉพาะว่า เฟรจ พอร์เวดจิง หรือ พอร์เวดจิง เอเยนต์ บริษัทตัวแทนจะมีหน้าที่ในการติดต่อผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อนำสินค้าส่งต่อให้แก่ผู้ขนส่งในการรับสินค้า ทางบริษัทตัวแทนจะออกไปเข้าสับิล ออฟเลดจิงเพื่อแสดงว่าได้รับสินค้าตามจำนวน และส่งให้แก่ผู้ขนส่งและจะออกหลักฐานเป็นบิลออกเลดจิง หรือใบตราส่ง ข้อเท็จจริง จึงฟังได้ว่า จำเลยเป็นตัวแทนผู้ส่งไม่ใช่ผู้ขนส่งหรือผู้ร่วมขนส่ง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าพิพาทที่ขนส่งรายนี้

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ต่อไปว่า สิทธิเรียกร้องของโจทก์ สำหรับจำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ขาดอายุความแล้วหรือไม่ ข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ฟัง ยุติว่า เรือพัฒนา 188 ของจำเลยร่วมที่ 2 เดินทางมาถึงท่าเรือบริษัทเดินทะเล จำกัด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 โจทก์ได้รับมอบสินค้าเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2535 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 31 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่พระราชบัญญัติการรับขนของทาง ทะเล พ.ศ. 2534 ใช้บังคับจึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 มาใช้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 4 วรรค สอง ปรากฏว่าจำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกจำเลยร่วมทั้งสองเข้ามาเป็นคู่ความในคดี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 ซึ่งเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันส่งมอบสินค้าคดีของโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า สินค้าของโจทก์ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความประมาทปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบในมูลละเมิด เมื่อจำเลยรวมทั้งสองถูกเรียกเข้ามาเป็นคู่ความเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 ต้องถือว่าโจทก์ทราบถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันที่ 25 มีนาคม 2536 คดีโจทก์ยังไม่ขาดอายุความนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องคดีโดยยกข้ออ้างอันเป็นหลักแห่งข้อหาเพียงข้อเดียวว่า จำเลยต้องรับผิดชอบในมูลหนี้ผิดสัญญารับขนของ หาได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบในมูลละเมิดแต่อย่างใดไม่ ฎีกาของโจทก์ข้อนี้จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้โจทก์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาปรับวินิจฉัยให้ไม่ได้"

พิพากษายืน

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-สมคิด ไตรโสรัส-พินิจ เพชรรุ่ง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ